営業代行業務委託契約書

委託者　株式会社DellaForce（以下「甲」という）と受託者　株式会社Ideal Investments Japan（以下「乙」という）とは、次の条項により営業代行業務委託契約（以下「本契約」という）を締結する。

（業務の目的）

第1条　甲は、下記の商品(以下「対象商品」という)についての売上及び認知度向上のため、下記に定める顧客開拓及び営業代行業務（以下「本業務」という）を乙に委託し、乙はこれを受託する。なお、本業務詳細は別途甲乙協議のうえ書面にて定めるものとする。

【対象商品の表示】

商品名：サジェスト対策サービス

【本業務内容】

(1) 顧客開拓（営業戦略の企画立案・顧客リスト作成等）

(2) 電話・メール等による顧客への対象商品紹介、面談日時の確定、甲への取次

(3) 本業務実施報告

(4) その他前各号に付随する業務

（業務内容の変更）

第2条

1. 甲は、自己の都合により本業務の内容を変更する必要が生じたときは、これを変更することができる。また、これにより契約金額等の変更を行う必要があるときは、甲乙協議のうえ、これを変更する。
2. 前項に基づき本業務の内容又は契約金額等の変更が行われる場合は、甲乙記名押印した書面により変更内容を確認する。

（顧客リスト）

第3条　乙は、本業務遂行にあたり、顧客リストを作成した場合、当該リスト使用について事前に甲へ確認を求めるものとする。甲は、乙から確認を求められ顧客リストについて、既に自らが営業活動を行った実績等を勘案し、内容を精査するものとする。

（顧客との契約）

第4条　乙の本業務の遂行に伴い、甲が顧客との対象商品に関する契約を締結する場合は、甲自身が行うものとし、当該契約に関する一切の権利義務は甲に帰属する。

draft

（協力）

第5条　甲は、乙による本業務の効率的かつ確実な遂行には自己の協力が必要であることを認識し、過去の甲による顧客への営業活動実施有無等乙が本業務に関し甲に求める事項については、合理的に可能な範囲で協力するとともに、対象商品に関する情報及び関連業務資料等を無償で乙に提供するものとする。

（対応責任）

第6条　乙は、甲への取次前における又は乙の責めに帰すべき事由に基づく顧客からの苦情、問合せ等について自らの費用と責任にて対応するものとする。

（善管注意義務）

第7条　乙は、本業務を善良なる管理者の注意をもって処理するものとし、甲及び対象商品の信用、品位及び信頼を害する行為並びに甲に対し不利益となる一切の行為を行ってはならない。

（再委託）

第8条

1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、その業務の範囲、相手方、再委託の理由等につき、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。この場合、乙は、当該第三者との間の契約において、本契約に基づく乙の義務と同等以上の義務を当該第三者に負わせるものとする。
2. 前項の場合、乙は、甲の承諾があることを理由として本契約上の自己の義務の免除又は軽減を主張することができず、甲は、当該第三者の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し、本契約上の責任を問うことができる。
3. 甲は、乙が第三者に本業務の全部又は一部を再委託することを承諾したときであっても、その後当該第三者を本業務の受託者として適格でないと認めたときは、その理由を乙に対して明示したうえ、いつでもその承諾を無償で撤回することができる。

（第三者の知的財産権等）

第9条

1. 乙は、自己の費用と責任により、本業務の遂行及び甲又は甲の指定する第三者による本業務の成果の利用に必要な一切の第三者の知的財産権に係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとし、本業務の遂行及び甲又は甲の指定する第三者による本業務の成果の利用に際し、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2. 本業務の遂行又は本業務の成果の利用に関して第三者の知的財産権その他の権利を侵害して

draft

いる、又は侵害している可能性があるとして甲と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等（以下総称して「紛争等」という）が発生したときは、乙は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとし、甲を免責せしめるとともに甲が被った損害を賠償するものとする。この場合、乙は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において甲と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況を甲に連絡するものとする。但し、紛争等が専ら甲の提示した仕様書等による指定又は甲の指示・指図若しくは命令に起因する場合において、これらの指定等が不適切であることを乙が本業務の履行の際に過失なくして知り得なかったときは、この限りではない。

（許認可等の取得）

第10条

1. 乙は、本契約の履行のために、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要なすべての手続きを自らの費用と責任において取らなければならない。
2. 甲が要求した場合、乙は前項の手続きが完了したことを証明する文書を甲に速やかに提出しなければならない。

（資料等の貸与）

第11条

1. 甲は、乙に対し本業務の遂行のために甲が必要と認める対象商品に関する資料、パンフレット（以下総称して「業務資料等」という）を貸与又は提供する。
2. 乙は、前項の規定により甲から業務資料等の貸与又は提供を受けた場合で甲から指示があった場合、直ちに預り証又は受領書を甲に提出する。
3. 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、業務資料等を複製、改変することはできない。
4. 乙は、業務資料等（その複製･改変物を含む）を他の資料、物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管し、本業務遂行の目的以外に使用又は利用しない。
5. 乙は、業務資料等（その複製･改変物を含む）が不要となったとき若しくは甲が要求したとき又は本契約が終了（解除、解約の場合を含む　以下同じ）したときは、業務資料等を速やかに甲に対して返還する。

（法令上の責任）

第12条

1. 乙は、自己の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他従業員等に対する法令上の責任を全て負い、責任をもって労務管理を行う。

draft

2. 乙は、甲に対し本業務に従事する従業員の教育指導に万全を期し、就業場所の秩序規律、風紀の維持に責任を負うものとする。
3. 乙は、本業務の履行に際し、乙（乙の従業員を含む）の故意又は過失により甲又は第三者（それぞれの従業員を含む）の生命、身体又は財産等に損害を与えたときは、かかる損害について一切の責任を負い、甲に対し一切の責任及び迷惑等を及ぼさない。

（実施責任者）

第13条

1. 乙は、本業務の実施に関する責任者（以下「実施責任者」という）を定め、書面をもってその氏名､役職を甲に通知するものとする。また、実施責任者を変更する場合は、あらかじめ書面をもって変更日、変更後の実施責任者の氏名、役職を甲に通知する。
2. 乙は、実施責任者をして、本業務に従事する乙の従業員等に対する業務の遂行、労働時間及び企業秩序の維持・確保等に関する指示、指揮・命令その他の管理及び甲との間での乙の窓口としての円滑な連絡･調整業務等につき責任をもって遂行させるものとする。

（報告）

第14条　甲及び乙は、相手方からの報告内容に疑義がある場合、相手方に対して報告内容を証する書類等の提出を求めることができる。

（支払）

第15条

1. 甲は、別紙料金表に定める金額を成功報酬として、乙へ支払うものとする。
2. 乙は、甲の指定するワード管理システムの取得レコードより成果日数を算出し、料金表に沿って甲に請求書を発行する。甲は請求書記載の支払期日までに乙に業務委託料を支払うものとする。
3. 支払期日は当月末日までの成果を翌月末日までに支払うものとする。また、支払い手数料は甲が負担する。

（契約の解除）

第16条

1. 甲又は乙は、相手方が本契約の規定の一にでも違反した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに

draft

本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。

2.1. 本契約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき

2.2. 本契約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後相手方において違反を是正してもなお本契約の目的を達成することが困難であるとき

2.3. 正当な理由なく本契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき

2.4. 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき

2.5. 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき

2.6. その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき

（損害賠償）

第17条

1. 甲又は乙による本契約上の義務違反により、相手方が損害を被った場合は、損害を被った当事者は、相手方（以下「被請求者」という）に対して損害賠償を請求することができる。
2. 前項に定める損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害とするが、特別の事情により生じた損害であっても、被請求者がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとする。なお、被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとする。

（権利義務の移転）

第18条

1. 乙は、本契約に基づき、甲に対して有する権利又は甲に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。但し、本契約に基づく権利については、あらかじめ当該第三者に対して本条項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつ、その書面の原本証明付の写しを甲に対し交付した場合は、この限りではない。
2. 乙が、前項に違反した場合は、甲は、直ちに本契約を解除することができる。

（甲の都合による解約）

第19条　甲は､自己の都合によりいつでも本契約の全部又は一部を解約することができる。この場合甲は、解約時までの乙の本業務の出来高及び進捗率等の履行実績並びに本業務の履行に伴い乙が負担した合理的な費用に応じた相当の金額を支払うものとする。

draft

（守秘義務）

第20条

1. 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容、本業務の成果、乙が本契約を通じて知得したアイディア、ノウハウ、データ等の甲の技術上、営業上及び業務上の一切の情報並びに顧客に関する一切の情報（以下総称して「秘密情報」という）を本業務遂行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まれないものとする。
   2.1. 自己の責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか又は提供後に公知となった場合
   2.2. 提供の時点で既に保有していた場合
   2.3. 第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
   2.4. 独自に開発した場合
3. 乙は､自己の役職員又は第三者に秘密情報等を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員（退職又は退任後も含む）又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならない。
4. 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとする。

（反社会的勢力の排除）

第21条

1. 甲及び乙は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
   1.1. 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」という）であること
   1.2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
   1.3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
   1.4. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
   1.5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
   1.6. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難さ

draft

れるべき関係を有すること

2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
   2.1. 暴力的な要求行為
   2.2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
   2.3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
   2.4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
   2.5. その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとする。
4. 乙は、本契約を履行するにあたり業務を委託する契約、原材料等を購入する契約その他本契約に関連する契約（以下総称して「関連契約」という）の相手方（以下「乙委託先事業者」といい、関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含む）が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならない。
   4.1. 乙委託先事業者が第1項各号に該当することが判明したとき
   4.2. 乙委託先事業者が自ら又は第三者を利用して、第2項各号に掲げる行為をしたとき
5. 甲は、乙が前項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとする。
6. 甲及び乙は、第3項又は前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。

（個人情報の取り扱い）

第24条

1. 乙は、本業務において「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」という）第2条第１項に定める個人情報（以下「個人情報」という）を取り扱う場合、個人情報保護法及びその他各種ガイドラインを遵守する。
   1.1. 乙は、甲から取り扱いを委託された個人情報の漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」という）の防止のために、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という）を講じなければならない。具体的な安全管理措置の内容については、甲乙協議のうえで別途定める。
   1.2. 乙は、安全管理措置を徹底するため、個人情報の取り扱いに関する管理責任者を定めるものとする。
   1.3. 乙は、甲から取り扱いを委託された個人情報について、本業務遂行の目的以外に使用してはならず、甲の事前の書面による承諾なく第三者に提供してはならない。

draft

（紛争の解決）

第25条　甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

（情報通信の技術を利用する方法）

第26条　本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、承諾、解除等は、法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。但し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

（協議解決）

第27条　本契約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本契約に規定のない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとする。

（準拠法）

第28条　本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和5年

【住所】愛知県名古屋市中区栄５丁目２６－３６
GS栄２ビル７F
甲　【社名】株式会社Della Force
【役職】【氏名】代表取締役　松永勇人

【住所】
乙
【社名】

【役職】【氏名】

draft